



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/90/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

אנגלברג גיזה גיטל

התובעת:

באמצעות ב"כ: עו"ד יובל גנן
נבטים 4 ת.ד. 7281 פתח תקוה, פתח תקווה
טל': 052-6162344 פקס: 053-7948369

נגד

1. שטרית אריק דניאל

הנתבעים:

2. שטרית רחל אפרת
עציון 8 בני ברק

פסק דין

1. תביעה לסילוק יד מחצר בית משותף, לרבות פינוי מחסן נייד ועציצים גדולים שהוצבו בחצר הבית, פירוק משטח בטון בחצר הבית והשבת מצב החצר לקדמותו. במסגרת בירורה נדרשתי לדיון ולהכרעה בשאלות הבאות: האם הצבת מחסן נייד ועציצים בחצר הבית המשותף המהווה רכוש משותף, כמו גם יציקת משטח בטון בחצר הבית שנעשו על ידי בעלים של דירה בבית המשותף הן בגדר שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף בבית, שאינו טעון הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף. ככל שלא, האם שימוש כאמור בחצר הבית המשותף עולה כדי פגיעה בזכויות הבעלים של דירה אחרת בבית המשותף, בעטיה כפוף השימוש להסכמת הבעלים של דירה זו (זכות וטו). ככל שכן, האם ניתנה הסכמה כאמור, וככל שניתנה, האם ניתן להורות הפסקת השימוש לבקשת הבעלים של הדירה האחרת (הדירות רשות השימוש).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/90/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העובדות וההליכים

2. עניינה של התביעה בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב כפר עציון 8 בבני ברק, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 302 בגוש 6188 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד דו-קומתי וכולל 4 דירות.
3. בהתאם להוראת סעיף 77ג לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), חל על הבית המשותף התקנון המצוי הקבוע בתוספת לחוק.
4. התובעת, גיזה גיטל אנגלברג, היא הבעלים של דירה המצויה בקומה הראשונה (קומת קרקע) בחלקו האחורי של הבית המשותף (להלן - "התובעת"). בשל גילה ומצבה, התובעת אינה מתגוררת בדירה אשר מושכרת לאחרים, ובתה, מאשה גלרנטר, משמשת מיופת כוחה ומטפלת עבורה בכל ענייני הדירה (להלן - "גלרנטר"). הנתבעים, בני הזוג דניאל ורחל אפרת שטרית, הם הבעלים של דירה המצויה בקומה השניה אף היא בחלקו האחורי של הבית המשותף, מעל דירת התובעת (להלן - "הנתבעים").
5. בחלקו האחורי של הבית המשותף ישנה חצר, אשר אין חולק כי היא מהווה רכוש משותף, משלא הוצמדה למי מהדירות בבית המשותף (להלן - "חצר הבית המשותף").
6. כנטען בכתב התביעה, לפני מספר שנים פנה הנתבע 1 לתובעת (באמצעות מיופת כוחה) בבקשה להתיר לו להציב מחסן נייד בחצר הבית המשותף. התובעת הסכימה לבקשת הנתבע, כלשונה מתוך שכנות טובה, לאחר שהלה התחייב והצהיר מפורשות כי הצבת המחסן היא זמנית ואינה מקנה לו זכות שימוש ייחודית בחצר הבית המשותף או זכות קניין בשטח זה. הנתבעים הציבו מחסן נייד בחצר הבית המשותף, תוך שהוסיפו ויצקו משטח בטון בחצר בסמוך למחסן, מבלי שניתנה הסכמת התובעת ליציקת בטון זו. בתוך כך, הוסיפו הנתבעים והציבו בחצר הבית עציצים גדולים והשתלטו על חלק ניכר מחצר הבית המשותף, תוך הנחת ציוד ומיטלטלין נוספים,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/90/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באופן המכער הבית המשותף. כנטען, בחודש דצמבר 2017 גילתה התובעת, המשכירה כאמור דירתה לאחרים, יציקת הבטון בחצר הבית המשותף ופנתה לנתבעים בדרישה ליתן התחייבותם בכתב, לפיה אין להם זכות קניין ייחודית בחצר הבית המשותף, בכפוף לה הסכימה התובעת לאפשר המשך השימוש הנעשה על ידי הנתבעים בחצר. בתגובה, טענו הנתבעים כי הצבת המחסן בחצר הבית המשותף נעשתה בתמורה לגגון שהתקינו מעל גרם מדרגות חיצוני המוביל לדירתם. התובעת הכחישה הסכם כאמור, בצינה כי בין התקנת הגגון, שנעשתה שנים רבות קודם לכן, המשמש את הנתבעים להגנה ומסתור מפני פגעי מזג אוויר ואשר הביא פתרון לבעיית רטיבות בדירת התובעת, לבין הסכמתה להצבת מחסן בחצר הבית המשותף, אין מאומה. לנוכח סירוב הנתבעים ליתן בידי התובעת התחייבותם בכתב, כאמור, הגישה התביעה דנן. במסגרתה, עתרה להורות סילוק יד הנתבעים מחצר הבית המשותף, פינוי המחסן הנייד והעציצים שהוצבו בחצר הבית והשבת מצב החצר לקדמותו במלואו.

7. בכתב ההגנה טענו הנתבעים כי אכן פנו לתובעת (באמצעות מיופת כוחה) לפני מספר שנים וקיבלו הסכמתה להצבת מחסן נייד בחצר הבית המשותף. בתוך כך ובהמשכם של דברים, ניתנה אף הסכמת התובעת ליציקת משטח בטון בסמוך למחסן. כנטען, הנתבעים קיבלו הסכמת שאר בעלי הדירות בבית המשותף להצבת המחסן וליציקת משטח הבטון, וכלל לא נהיר טעמי התנגדות התובעת, אשר אינה מתגוררת בדירה ומשאין בשימושם כאמור בחצר הבית המשותף כדי להפריע לה. בניגוד לטענת התובעת, יציקת הבטון והעציצים שהוצבו בחצר הבית המשותף אינם מכערים הבית המשותף, משחצר הבית המשותף היתה לכתחילה מוזנחת, ובעתות גשם יש בשימוש הנעשה כאמור על ידי הנתבעים כדי למנוע בוך ולכלוך. לטענת הנתבעים, הם נתנו בידי התובעת אישור בכתב לפיו אין להם כל זכות קניין בחצר הבית המשותף, וכי זו שייכת במשותף ובשלמות לכל בעלי הדירות בבית המשותף. בד בבד, טענו הנתבעים בכתב ההגנה, כי הצבת המחסן נעשתה בתמורה לכך שהנתבעים התקינו גגון מעל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/90/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

גרם המדרגות החיצוני המוביל לדירתם למניעת חדירת מים לדירת התובעת. כלשונם, הם "לקחו על עצמם בלבד את עלות התקנת הגגון" הואיל ו"נאלצו" להגיע להסכמה עם התובעת בעניין הצבת המחסן. עוד הכחישו הנתבעים כי הוסכם שהצבת המחסן היא זמנית, בציינם כי עומדת להם הזכות להציב מחסן נייד בחצר הבית המשותף מכוח בעלותם המשותפת בחצר עם יתר בעלי הדירות בבית המשותף, בעטיה הנתבעים "לא זקוקים בכלל להסכמת התובעת להצבת המחסן".

8. ביום 2.7.2018 התקיימה ישיבת קדם משפט בתביעה לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין, טלי להב. בתומה, הורתה המפקחת מועד לשמיעת ראיות.

9. ביום 27.1.2019 התקיימה לפניי ישיבה, לאחר שבסמוך לכך עברה התביעה לטיפול. לאחר ששמעתי טענות הצדדים, גובש מתווה לסיום המחלוקת בפשרה. לבקשת הצדדים, ניתנה בידם ארכה להגשת הודעה מוסכמת בדבר סיום ההליך בפשרה, לרבות לצורך ביצוע מדידות בחצר הבית המשותף.

10. בהודעה מיום 28.2.2019, מסרה התובעת כי הצדדים בחנו מספר הצעות לפתרון המחלוקת, אך לא נמצא פתרון המוסכם על שניהם. בתוך כך, עתרו לסיוע המפקחת על רישום מקרקעין לסיום המחלוקת בפשרה.

11. בנסיבות אלה, הוריתי מועד לביקור בבית המשותף, אשר התקיים ביום 19.3.2019 בנוכחות שני ילדיה של התובעת, בא כוחה והנתבעים. במסגרת הביקור בבית המשותף צפיתי בכל חלקי חצר הבית המשותף, לרבות בשימוש הנעשה על ידי הנתבעים בחצר. בתוך כך, סייעתי בידי הצדדים לגבש מתווה מפורט לסיום המחלוקת בפשרה, אשר הוסכם כי יוגש בכתב לאישורי למתן תוקף של פסק דין בתוך 7 ימים.

12. ביום 10.4.2019, הודיעה התובעת כי חרף המתווה המוסכם לסיום המחלוקת בפשרה, נותר עניין עקרוני שאינו מוסכם על הצדדים. בהחלטה ממועד זה, משלא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/90/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עלה בידי הצדדים לסיים המחלוקת בפשרה, הוריתי מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית ומועד לשמיעת הראיות.

13. הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית. מטעם התובעת הוגשו תצהיר עדות ראשית של גלרנטר, המשמשת כאמור מיופת כוחה והמטפלת עבורה בדירה בבית המשותף, ותצהיר עדות ראשית של בנה, אברהם אנגלברג (להלן - "אנגלברג"). מטעם הנתבעים הוגש תצהיר עדותו הראשית של הנתבע 1.

14. ביום 7.10.2019 התקיימה לפניי ישיבה לשמיעת הראיות, במסגרתה נחקרו המצהירים על תצהירם. בגמר הדיון הוריתי מועדים להגשת סיכומים בכתב.

15. הצדדים הגישו סיכום טענותיהם בכתב. אביא להלן עיקרן.

עיקרי טענות הצדדים

16. לטענת התובעת, דין התביעה להתקבל. הנתבעים מבצעים שימוש ייחודי בחצר הבית המשותף, באופן מתמשך וללא הרשאה תוך פגיעה בזכויותיה הקנייניות של התובעת ברכוש המשותף בבית. בתוך כך, נוהגים הנתבעים בחצר הבית המשותף "מנהג בעלים", תוך ניצול מצב התובעת אשר אינה מבקרת בבית המשותף, לרבות בשל גילה. לנתבעים ניתנה רשות הדירה להציב מחסן נייד בחצר הבית המשותף, כך אף על פי הודאתם. התובעת רשאית בכל עת לחזור בה מהסכמה זו, וודאי בנסיבות בהן הנתבעים הוסיפו והשתלטו על חצר הבית המשותף תוך יציקת רצפת בטון, הצבת עציצים גדולים, התקנת צינור מים במרכז החצר והנחת ציוד ומיטלטלין בחצר הבית. שימוש ייחודי זה ברכוש המשותף אף עולה כדי פגיעה בטיחותית, בשל הפרשי הגובה שבין יציקת הבטון לשביל הגישה לחצר הבית ולחלקים אחרים בחצר, ולנוכח הימצאם של ילדים קטנים בדירת התובעת, החשופים בשל כך לפגיעה פיסית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/90/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעת הוסיפה וטענה כי מזה שנים רבות, בבחינת נוהג, משמשת החצר אך את דירות התובעת והנתבעים, בעוד חצר המצויה בחזית הבית המשותף משמשת את שתי הדירות הנוספות בבית. לפיכך, אין כל רלוונטיות לטענת הנתבעים בסיכומיהם כי הם קיבלו הסכמת השכנים האחרים לשימוש ייחודי בחצר הבית המשותף, אשר ממילא אף לא הוכחה. התובעת הוסיפה וטענה, כי אין כל יסוד לטענת הנתבעים לפיה הרשות להצבת המחסן בחצר ניתנה בתמורה להסכמתם לתקן ליקויי רטיבות בדירתם באמצעות התקנת גגון מעל גרם המדרגות המוביל לדירת הנתבעים. עוד כנטען, על הנתבעים חלה חובה מוחלטת לתקן כל ליקוי בדירתם אשר יש בו כדי לגרום לנזק בדירת התובעת, כך על פי הוראות הדין, ואין לקושרה להיתר שניתן לנתבעים לשימוש זמני בחצר הבית המשותף. מכל מקום, אף לשיטת הנתבעים, הגגון הותקן שנים קודם להצבת המחסן ואף בכך יש כדי לנתק כל קשר בין השניים.

17. לטענת הנתבעים, דין התביעה להידחות. הצבת המחסן בחצר הבית המשותף נעשתה בהסכמת התובעת, והיא אף בגדר שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף בבית. כנטען, לפני שנים פנתה התובעת, באמצעות גלרנטר, לנתבעים בשל נזקי רטיבות בדירתה. הנתבעים הציעו לתובעת לשאת בעלות התקנת גגון מעל גרם מדרגות המוביל לדירתם, בתמורה לכך שהתובעת תיתן רשות לנתבעים להציב מחסן בגודלו הנוכחי. התובעת נתנה הסכמתה להצבת המחסן, כלשונם: "הרשות ניתנה באופן שאינה מקנה זכויות קנייניות בחצר אבל אינה ניתנת לחרטה ללא סיבה המצדיקה הורדת המחסן, כגון בניה...". בנסיבות דנן, אין בפי התובעת סיבה המצדיקה סילוק המחסן משטח חצר הבית המשותף. למעלה מכך, כאמור, יש לראות בהצבת המחסן שימוש סביר ורגיל ברכוש משותף בבית. הנתבעים הוסיפו וטענו כי בחלוף מספר שנים ניתנה הסכמת התובעת, באמצעות גלרנטר, אף ליציקת משטח בטון בחצר הבית. שטח יציקת הבטון מהווה עשירית משטח החצר כולה והותקן הן בשל שיפוע בחצר הן למניעת מפגעי מים ובוץ בפרט בעונת החורף. מכל מקום, משטח יציקת הבטון כשלעצמו הוא בגדר שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף, משניתן להציב עליו סוכה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/90/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בחג הסוכות, בדומה למשטח בטון נוסף הקיים בחצר הבית המשותף. לפיכך, אין להורות הריסתו. הנתבעים הוסיפו וטענו, כי הסכמה לשימוש כאמור בחצר הבית המשותף ניתנה אף על ידי בעלי הדירות הנוספות בבית המשותף, כנתמך במסמך בכתב שצורף לכתב הסיכומים. הנתבעים הוסיפו ועתרו בכתב סיכומיהם להורות לתובעת לסלק ציוד ומיטלטלין המונח בחצר הבית המשותף על ידי שוכריה, לפצות הנתבעים בגין שימוש ייחודי הנעשה על ידי השוכרים בחצר וכן לחייב התובעת בתשלום עלות התקנת הגגון מעל גרם המדרגות המוביל לדירתם.

דיון והכרעה

במחלוקת שניטשה בין הצדדים, נדרשתי לדיון ולהכרעה בשאלות הבאות:

האחת, האם הצבת מחסן נייד ועציצים גדולים בחצר הבית המשותף המהווה רכוש משותף וכן יציקת משטח בטון בחצר הבית על ידי בעלים של דירה בבית המשותף הן בגדר שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף בבית, שאינו טעון הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף.

השניה, ככל שהתשובה לשאלה הראשונה היא בשלילה, האם שימוש כאמור בחצר הבית המשותף עולה כדי פגיעה בזכויות הבעלים של דירה אחרת בבית המשותף, בעטיה כפוף השימוש להסכמת הבעלים של דירה זו (זכות וטו).

השלישית, ככל שהתשובה לשאלה השניה היא בחיוב, האם ניתנה הסכמה של הבעלים של הדירה האחרת בבית המשותף לשימוש כאמור ברכוש המשותף.

הרביעית, ככל שניתנה הסכמה, האם ניתן להורות הפסקת השימוש לבקשת הבעלים של הדירה האחרת בבית המשותף (הדירות רשות השימוש).

אדון בשאלות אלה כסדרן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/90/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף

18. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי הצבת מחסן נייד ועציצים גדולים בחצר הבית המשותף המהווה רכוש משותף וכן יציקת משטח בטון בחצר הבית על ידי בעלים של דירה בבית המשותף אינן בגדר שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף בבית. אביא טעמי למסקנה זו.

19. הלכה פסוקה היא, כי כל בעל דירה בבית משותף רשאי לעשות שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף. לא מצינו בהוראות חוק המקרקעין הגדרה או פירוש למשמעותו של היגד זה. בהתאם להלכה הפסוקה, שימוש סביר ברכוש המשותף יהא כל שימוש העונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף, המאפשר קיום בבית המשותף בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. משמעו "עשיית כל אותן פעולות (מטריאליות ומשפטיות), אשר על פי מהותו של אותו נכס, טיבו וייעודו טבעיות הן לגביו. היקפן של פעולות אלה נקבע על פי נסיבות העניין" (ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה, פ"ד לז(4) 737, 740-741 (1983)). בתוך כך, נקבע כי שימוש יהא סביר ורגיל ככל שעומד בתנאים המצטברים הבאים: האחד, השימוש תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף. תנאי המקום משמעם המקום בו נמצא הבית המשותף וייעודו (כדוגמת: מגורים, מסחר, משרדים או שילוב של אלה). תנאי הזמן משמעם דרישות ואילוצים אשר מציאות החיים מנציבה. השני, השימוש אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים בבית המשותף ואינו עולה כדי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף (ראו גם: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645, 647-648 (1974); ע"א 698/85 בן צור נ' ששון, פ"ד מא(3) 144, 150-151 (1987); רע"א 9645/16 איסק נ' נחמיאס, פורסם ב"נבו" (10.1.2017); מ' דויטש קניין, כרך א', תשנ"ז-1997, 705-707 (להלן - דויטש)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/90/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. הצבת מחסן נייד דרך קבע בחצר בית משותף המהווה רכוש משותף, כמו גם הצבת עציצים גדולים מפלסטיק המשמשים לתיחום וגידור שטח מסוים בחצר הבית, וכן יציקת משטח בחצר אינם מהווים שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף. זאת, משיש בשימוש כאמור משום תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, השוללת זכות השימוש בחלק זה ברכוש המשותף משאר בעלי הדירות בבית המשותף (ראו גם: ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח(2) 817, 824-825 (1974); ע"א 374/08 קטן נ' הורנשטיין, פסקה 32 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (25.12.2012) (להלן - קטן); י" ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997, 488-490 (להלן - ויסמן)). אוסיף, כי אין די בכך שגם בעלי דירות אחרים בבית המשותף יכולים לעשות שימוש דומה בחצר הבית המשותף, כטענת הנתבעים, משהנטל רובץ לפתחם להוכיח לכתחילה כי פעולותיו ברכוש המשותף הן בגדר שימוש סביר ורגיל (ראו גם: המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברחוב שחראי 14 ירושלים, פ"ד לח(4) 277, 278 (1981)).

21. כך אף בענייננו, כפי שנוכחתי בעת ביקורי בבית המשותף. הנתבעים הציבו בחצר הבית המשותף מחסן גדול מימדים והניחו לכל אורכו, בחלק הפונה לשביל הגישה לחצר מחזית הבית המשותף, ארבעה עציצי פלסטיק גדולים, שניים מהם עם אדמה בלבד וללא צמחיה. בנוסף, יצקו הנתבעים, בסמוך למחסן, משטח בטון בשטח של כ- 11 מ"ר. בפעולות אלה, תפסו הנתבעים חזקה ייחודית בשטח זה בחצר הבית המשותף, העומד לשימושם הבלעדי דרך קבע. בנסיבות אלה ובהלימה לאמות המידה בעניין זה שקנו להן אחיזה איתנה בהלכה הפסוקה, ברי כי אין לראות בשימוש זה הנעשה על ידי הנתבעים בחצר הבית המשותף שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף. יפים בהקשר זה דבריו של כבוד השופט א' גולדברג בפסק הדין שניתן בע"א 93/81 אליאס נ' שיפר, פ"ד לז(2) 444 (1983), בקבעו בעמוד 450 לאמור:

"... אם תותר הרצועה, ובית המשפט ייתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/90/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מורכבים ומפותלים בלאו הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש שהוא נחלת הדיירים כולם. הפועל היוצא מדברים אלה הוא, שהעובדה כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו ברכוש המשותף, אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו. שאם תאמר כן, פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם.

כך כפי שקבע בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בפסק הדין שניתן בת"א 2816/03 קונצ'יצקי נ' שפלן, פסקה 23 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (3.4.2006) (להלן - קונצ'יצקי), בהפנותו לספרו של המלומד ח' דגן קניין על פרשת דרכים, תשס"ה-2005, 395-396: "המגמה העיקרית של הדין הישראלי ביחס לשימוש ברכוש המשותף היא כינונו של משטר משפטי של זכויות ברורות. בכך הוא נבדל מן הדוקטרינה המסדירה את המוסד הקנייני של שיתוף בנכסים, המתאפיינת בחתירתה לקדם ולהשריש שיתוף פעולה דינמי. מגמה זו מחייבת קביעת כללים נוקשים ביחס לסמכות לגרוע מזכות החזקה ברכוש המשותף." (ראו גם: עניין קטן, שם).

22. לנוכח האמור לעיל, הנני להורות כי לצורך שימוש בחצר הבית המשותף, כאמור, היה על הנתבעים לקבל הסכמה של בעלי הדירות בבית המשותף. דומה כי כך סבורים אף הנתבעים, חרף טענתם הסותרת בעניין זה כפי שבאה בסיפא כתב ההגנה ובכתב הסיכומים, משאין חולק כי עובר להתקנת המחסן בחצר הבית המשותף פנו הנתבעים לתובעת, לקבל הסכמתה.

23. אפנה, אפוא, לבחון שיעור ההסכמה הדרוש מקרב בעלי הדירות בבית המשותף לשימוש הנעשה על ידי הנתבעים ברכוש המשותף.

שימוש ברכוש המשותף המשנה זכויותיו של בעל דירה בבית המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/90/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף היא המוסמכת לקבוע דרכי השימוש ברכוש המשותף בבית המשותף, מכוח סמכותה הקבועה בהוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, המורנו לאמור: "בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף." כל זאת, ככל שאין בחוק המקרקעין הוראה מפורשת המסדירה השימוש המבוקש (ראו הוראות סעיפים 59-59ח לחוק המקרקעין, לעניין התקנת דוד שמש בגג הבית המשותף, הינתקות ממערכת חימום מרכזית, התאמות ברכוש המשותף לאדם עם מוגבלות, התקנת מעלית, הפעלת מעלית כמעלית שבת, ותאורה בשבת ובמועד, בהתאמה).

25. בהתאם להוראת סעיף 12(א) לתקנון המצוי, החלטת האסיפה הכללית תתקבל ברוב דעות (רוב רגיל). הוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי מוסיפה ומורנו, כי החלטה המשנה את זכויותיו של בעל דירה, לא יהא לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה.

26. ערכאות המשפט נדרשו לשאלה מתי החלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית משותף היא בגדר שינוי זכויות של בעל דירה בבית, אז נתונה לבעל הדירה, כאמור, זכות וטו (קול חוסם), ומתי החלטה זו היא בגדר קביעת דרכי השימוש ברכוש המשותף, אזי די ברוב רגיל. עמד על כך המלומד דויטש, בקבעו כי התשובה לשאלת ה'פגיעה בזכויות' טמונה במציאת נקודת האיזון הראויה בין הערך של חופש הקניין של כל אחד מבעלי הדירות בבית המשותף המתנגדים להחלטה הנדונה, לבין המטרה הראויה של הגנה על צרכיהם הסבירים של יתר בעלי הדירות בבית (שם, עמודים 722-723). ויטמן הוסיף ופירש בספרו בעניין זה, לאמור (שם, 454-455):

"המבחן שהנחה את בתי המשפט בפסקי דין רבים היה מבחן שלילת ההחזקה בחלק מן הרכוש המשותף. החלטה של האסיפה הכללית המביאה לכך שהחזקה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/90/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בחלק מן הרכוש המשותף נשללת מאת בעל דירה כלשהו, נחשבת כהחלטה המשנה את זכויותיו של אותו בעל דירה ועל כן כפופה לזכות הווטו שלו. כך למשל, פריצת פתח מתוך דירה אל גג הבית, והתקנת מכסה לפתח ומעקה סביבו, נחשבו למעשים הטעונים הסכמת כל בעלי הדירות שבבית המשותף, מכיוון שהיתה בכך תפיסת חזקה ייחודית. בדומה לכך, הקמת צריף בחצר המשותפת שוללת את ההחזקה במקום מאת בעלי הדירות האחרות ואין לקפח זכותם בלא הסכמתם.

27. בנסיבות דנן, אין חולק כי לא התקבלה כל החלטה של האסיפה הכללית של הבית המשותף לעניין שימוש הנתבעים בחצר הבית המשותף. כאמור, הבית המשותף כולל 4 דירות בלבד, וכפי טענות הצדדים משמשת חצר הבית מושא ההליך דנן (חצר המצויה בחלקו האחורי של הבית המשותף) רק את התובעת והנתבעים. הנתבעים צירפו לכתב סיכומיהם שלושה מסמכים בכתב, ללמד לכאורה הסכמה בדיעבד שניתנה על ידי בעלי הדירות האחרים בבית המשותף להצבת המחסן והעציצים בחצר הבית המשותף וכן ליציקת משטח הבטון בחצר. ברם, אין במסמכים אלה כדי לתמוך בטענת הנתבעים. ראשית, מן הטעם שלא הובאו בשלב הבאת הראיות, לא במסגרת תצהיר עדות ראשית שהוגש מטעם הנתבעים לא במסגרת זימונם למתן עדות. ממילא, מבלי שהיה בידי התובעת הזכות לחקור החתומים על המסמכים, כפי הזכות העומדת לה על פי דין. שנית, משכלל לא נהירה זהות החתומים על המסמכים, משלא צוינו פרטים מזהים כלשהם (שם ושם משפחה) לרבות זיקתם לבית המשותף.

28. מכל מקום, ובהתאם להלכה שנפסקה בסוגיה זו כמבואר לעיל, סבורני כי שימוש הקבע שעושים הנתבעים בחצר הבית המשותף, בבחינת תפיסת חזקה ייחודית ובלעדית בשטח בחצר הבית, עולה כדי פגיעה ושינוי בזכויות התובעת, הבעלים של דירה בבית המשותף, מכוחה כפופה כל החלטה של בעלי הדירות בעניין זה להסכמתה (ראו גם: ע"א 2307/99 מכלוף נ' חג'ג', פורסם ב"נבו" (10.6.2001)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/90/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. אפנה, אפוא, לבחון האם ניתנה הסכמת התובעת לשימוש כאמור בחצר הבית המשותף, וככל שניתנה, האם ניתן להורות הפסקת השימוש לבקשת התובעת (הדירות רשות השימוש).

הסכמת התובעת לשימוש ברכוש המשותף והדירות רשות השימוש

30. בשונה מהסכמה להקניית זכות קניינית ברכוש המשותף, על הסכמה לשימוש ייחודי ברכוש המשותף חלות הלכות הרישיון במקרקעין. רישיון במקרקעין משמעו היתר או רשות שנתן בעלים של מקרקעין לאחר להחזיק או להשתמש בנכס, מבלי להקנות למקבל הרשות זכות במקרקעין. רשות כאמור יכולה להינתן במסגרת התקשרות חוזית בין בעל המקרקעין למקבל הרשות, "ואפשר שתינתן על ידי בעל המקרקעין ללא כוונה ליצור התחייבות חוזית, אקט של רצון טוב, או תלמד משתיקתו ואי מחאתו להחזקה או לשימוש שעושה אחר בנכס" (פרופ' נ' זלצמן, רשיון במקרקעין, הפרקליט מב (תשנ"ה), 24).

31. הסכמה למתן רשות שימוש ייחודי ברכוש משותף אינה טעונה מסמך בכתב ואף הסכמה בעל פה בהקשר זה קבילה, ככל שהוכחה בראיות מספיקות. כאמור, הסכמה זו יכולה להיות אף הסכמה מכללל, הנלמדת מהתנהגות הצדדים בהעדר מחאה והתנגדות ולרבות שתיקת הצדדים. ככל שרשות במקרקעין מעוגנת בהתחייבות חוזית, הרי שתוכנה של הרשות, משך קיומה ותנאי סיומה ילמדו מן ההסכם שבין הצדדים. כל רשות שאין בצדה כוונה ליצור התחייבות חוזית, לרבות רשות מכללל, רשאי בעל המקרקעין להביא לסיומה בכל עת על ידי גילוי דעתו כלפי מקבל הרשות כי אין הוא מוכן עוד להמשיכה (ראו גם: ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא(3), 210, 214 (1977); ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3) 78, 83 (1982); רע"א 259/99 חברת פליצה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פ"ד נה(3) 385, 402 (2001)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/90/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. בתוך כך, אומצה בהלכה הפסוקה העמדה, לפיה הרשאה לשימוש ייחודי ברכוש המשותף בבית המשותף היא רשות הדירה, וכי רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, בהתחשב בעקרון תום הלב ובאינטרס ההסתמכות של מקבל הרשות שיצרה שינוי נסיבות משמעותי, תהא הרשות בלתי הדירה. הטעם לכך הוא הגנה על הציפייה הלגיטימית של בעלי הדירות בבית משותף (בעלי המקרקעין) בדבר זכותם במקרקעין והסתמכותם על קיומה (ראו גם: רע"א 2427/14 מרגוליס נ' דיינן, פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (29.4.2014); ע"א 6757/13 נחום נ' מדינת ישראל - רשות הפיתוח, פסקה 17 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (19.8.2015); עניין קטן, שם; עניין קונצ'יצקי, פסקה 27 לפסק הדין; ע"א (חי') 13721-05-16 גבאי נ' הקש, פסקה 30 לפסק הדין (5.10.2016)).

מן הכלל אל הפרט.

33. אין חולק כי עובר להצבת המחסן בחצר הבית המשותף פנה הנתבע 1 לתובעת וקיבל הסכמתה בעל פה, באמצעות גלרנטר, להציב מחסן נייד בחצר הבית. אשר לטיב הסכמה זו, לאחר שבחנתי מלוא התשתית הראייתית שהונחה לפניי, באתי לכלל מסקנה כי אין בגדרה כוונה ליצירת התחייבות חוזית, לרבות כזו המעניקה לנתבעים רשות שימוש בלתי הדירה בחצר הבית המשותף. אנמק טעמי למסקנה זו.

34. עמדת הנתבעים, כפי שחזרו עליה בתצהיר עדותו הראשית של הנתבע 1 היא כי גובשה בינם לבין התובעת הסכמה בעל פה, לפיה "אנחנו נשלם מכספינו את הגגון שמעל המדרגות ובתמורה ייתנו רשות להציב מחסן פלסטיק בחצר (באופן שלא יהיה לנו חזקות ובעלות בגוף החצר), וכמובן שנתנית רשות זו לא היתה מוגבלת בזמן אלא במקרה של בניה במקום וכדומה. התובעים לעולם לא התנו שהרשות הניתנת תהיה זמנית וניתנת לחרטה בכל רגע שאם כך לא היינו מסכימים."

35. מנגד, עמדת התובעת, כפי שחזרה עליה בתצהיר עדותה הראשית של גלרנטר, היא כי הסכמתה בעל פה להצבת המחסן ניתנה "מתוך רצון לשכנות טובה" ו"לאחר שמר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/90/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שטרית [הנתבע 1] התחייב בפניי והצהיר בפניי מפורשות כי הצבת המחסן הינה זמנית ואינה מקנה לו זכות שימוש או זכות קניין כלשהי בחצר הבניין, בין במפורש ובין במשתמע, בין במישרין בין בעקיפין. "משנוכחה גלרנטר, לימים, כי הנתבעים הוסיפו ויצקו משטח בטון בסמוך למחסן בחצר הבית המשותף, והציבו עציצים גדולים, פנתה לנתבע 1 בבקשה לקבל התחייבותם בכתב לפיה אין להם כל זכות קניין ייחודית בחצר הבית המשותף, בכפוף לה תתיר המשך רשות השימוש בחצר.

אין חולק כי הנתבעים לא חתמו על כל התחייבות בכתב בקשר עם השימוש הייחודי הנעשה על ידם בחצר הבית המשותף, ומכאן התביעה שלפניי.

36. במחלוקת זו שניטשה בין הצדדים, מצאתי לבכר גרסתה העובדתית של התובעת בקשר עם טיב ההסכמה שניתנה לשימוש הנתבעים בחצר הבית המשותף, כפי שנתמכה בתצהיר עדותה הראשית של גלרנטר ובעדותה לפניי. בתוך כך, שוכנעתי כי ההסכמה שניתנה על ידי התובעת היתה להצבת מחסן נייד בלבד בחצר הבית המשותף, באופן זמני והדיר, כאקט של רצון טוב ושל שכנות טובה, ומבלי שניתנה עבורה תמורה כלשהי לתובעת. העידה על כך גלרנטר, עדות שהיתה מהימנה עליי, עקבית וסדורה, בהתייחסה לטענה בדבר תמורה שניתנה לתובעת עבור הסכמתה להצבת המחסן, לאמור:

"לא היה ולא נברא. אני זוכרת כמו אתמול. מעולם לא היה קישור בין הצבת המחסן לשום דבר אחר. מה שהיה מר שטרית [הנתבע 1] התקשר וביקש. בהתחלה לא הסכמתי, פחדתי ממה שקורה עכשיו. הוא אמר אני מבטיח שאין חזקה ושוזה זמני ואז אמרתי לו אתה מתחייב שאין חזקה וזמני? אז הוא אמר לי, מה זה זמני? מחר תגידי לי לפנות או עוד חודש? אמרתי לו עוד חודש לא אבל עוד כמה שנים. לא היה שום קשר לנזילה שהוא חייב לתקן בלי קשר. גם כשהיתה נזילה אני מעולם לא ביקשתי שיציב גגון, לא חשבתי על הרעיון. אני דיברתי אתו שפשוט יאטום את המדרגות. הוא זה שבא והציב גגון שזה לשימושו, ככה המדרגות היו חשופות בגשם,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/90/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לא קשור בכלל. (פרוטוקול דיון מיום 7.10.2019, עמוד 2 שורות 14-2)

אף מעדות הנתבע 1 התבהר כי התקנת הגגון מעל גרם המדרגות החיצוני המוביל לדירת הנתבעים נעשתה בשל נזקי רטיבות בדירת התובעת, כלשונו: "ניסינו כל מיני דברים ולא הצלחנו, בסוף גברת מאשה [גלרנטר] אמרה אם אתה לא מסדר את זה אני הולכת לבית משפט, אז אמרנו ועשינו הסכם שלא נלך לבית משפט אם אני אתקין את הגגון." (פרוטוקול דיון מיום 7.10.2019, עמוד 6 שורות 12-15).

37. עוד לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי גובשה בין הצדדים הסכמה, לפיה רשות השימוש בדמות הצבת המחסן בחצר הבית המשותף אינה מוגבלת בזמן למעט "במקרה של בניה". אטעים: בעלים של דירה בבית משותף המקבל רשות שימוש ייחודית ברכוש המשותף, עליו הנטל להוכיח בראיות מספיקות, קיומן של תניות המגבילות הזכות העומדת לבעלים של דירות אחרות בבית המשותף, מכוחן של הלכות רשיון במקרקעין, להפסיק רשות השימוש. זאת לא עלה בידי הנתבעים לעשות, עת לשיטתם-הם היקף השימוש ומשכו נלמד מהגיונם של דברים ועל פי השכל הישר. כך, כפי עדות הנתבע 1 שנשמעה לפניי, בהוסיפו לאמור:

"ש. מאיזו סיבה מקובל עליך להסיר את המחסן?

ת. למשל צריכים את המקום לבניה, לריצוף, לשימוש.

ש. אם מחליטים לעשות שם גינה, מוסכם עליך?

ת. אני לא אסכים לעשות גינה במקום הזה של המחסן כי אני רוצה שהמחסן יישאר."

(פרוטוקול דיון מיום 7.10.2019, עמוד 9 שורות 22-27)

בכך גילה הנתבע 1 דעתו כי לא ברכוש משותף העומד לשימוש כל בעלי הדירות עסקינן, אלא ברכוש משותף, למצער חלקו, העומד לשימוש הנתבעים בלבד, אשר בכוחם להחליט מה ייעשה בו. ולא היא.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/90/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בדברים אלה יש אף כדי לתמוך העדר מסוימות ההסכמה שבאה בין הצדדים, לרבות לעניין תוכנה של רשות השימוש, משך קיומה ותנאי סיומה, ללמדנו העדר התחייבות חוזית בקשר עם שימוש ייחודי ובלעדי הנעשה על ידי הנתבעים בחצר הבית המשותף.

38. יתרה מזאת, כעולה מהתשתית הראייתית שהונחה לפניי, לא ניתנה הסכמת התובעת ליציקת משטח בטון בחצר הבית המשותף בסמוך למחסן, ואף לא להצבת עציצים גדולים בצמידות למחסן כמעין גדר תוחמת. בעניין זה העיד הנתבע 1 כי הוא לא פנה לגלרנטר והסתפק בשיחה עם אנגלברג, בנה של התובעת, ממנה למד דבר הסכמת התובעת (פרוטוקול דיון מיום 7.10.2019, עמוד 6 שורות 24-32). אנגלברג העיד כי זכורה לו פניה של הנתבע 1 אליו בבקשה לאפשר יציקת משטח בטון בחצר הבית, אך הוא השיבו כי גלרנטר היא מיופת הכוח ובת הסמכות במלוא העניינים הקשורים לדירת התובעת, וכי עליו לפנות אליה בבקשה זו (פרוטוקול דיון מיום 7.10.2019, עמוד 5 שורות 11-28). אף בעניין זה מצאתי לבכר עדות אנגלברג אשר היתה מהימנה עליי, בשים לב כי הנתבעים אישרו בכתב ההגנה כי הסכמת התובעת להצבת מחסן בחצר הבית המשותף ניתנה באמצעות גלרנטר, המשמשת מיופת כוחה, וכן אישרו בכתב ההגנה כי אנגלברג הפנה הנתבע 1 לגלרנטר לצורך קבלת הסכמת התובעת ליציקת משטח הבטון (סעיפים 9 ו-11 לכתב ההגנה). בבחינת גרסה עובדתית אשר לא מצאתי תימוכין לשינויה במסגרת תצהיר עדותו הראשית של הנתבע 1 ועדותו לפניי.

39. למעלה מכך, בידי לקבל טענת התובעת כי עם ביצוע פעולות נוספות אלה ברכוש המשותף מבלי שניתנה הסכמתה, התממש חשש התובעת מפני תפיסת חזקה ייחודית, לאמור השתלטות הנתבעים על שטח חצר הבית המשותף באופן בלעדי, בעטיה ביקשה התחייבות הנתבעים בכתב להעדר זכות קניין ייחודית ברכוש המשותף. סירוב הנתבעים לעשות כן מלמד כי לדידם, כעולה אף מעדות הנתבע 1 לפניי, עומדת להם זכות שימוש ייחודית בחצר הבית המשותף שאינה מוגבלת בזמן ואשר בעלי הדירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/90/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בבית המשותף, ובכללם התובעת, אינם רשאים להפסיקה. כאמור, זאת לא עלה בידי הנתבעים להוכיח, כפי הנטל הרובץ לפתחם. סבורני כי בפעולות הנוספות שביצעו הנתבעים בחצר הבית המשותף, ללא הסכמת התובעת, וכן בסירובם ליתן התחייבותם בכתב להעדר זכות קניין בלעדית בשטח זה בחצר הבית המשותף, יש כדי להוות צידוק להפסקת רשות השימוש שניתנה לנתבעים לכתחילה להצבת מחסן נייד בלבד בחצר הבית.

40. לאור האמור לעיל, הנני לקבל התביעה.

41. בהתייחס לטענת הנתבעים בסיכומיהם בכתב, לפיה יש להורות לתובעת לסלק ציוד ומיטלטלין המונח בחצר הבית המשותף על ידי שוכריה, לפצות הנתבעים בגין שימוש ייחודי הנעשה על ידי השוכרים בחצר וכן לחייב התובעת בתשלום עלות התקנת הגגון מעל גרם המדרגות המוביל לדירתם - דינה להידחות. מקומם של סעדים אלה להתברר בתביעה נפרדת שרשאים הנתבעים להגיש על פי שיקול דעתם ובהתאם להוראות הדין.

סוף דבר

42. דין התביעה להתקבל.

43. הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעים, ביחד ולחוד, לפנות המחסן והעציצים הגדולים שהציבו בחצר הבית המשותף, להסיר יציקת הבטון שהתקינו בשטח חצר הבית המשותף, ולהשיב מצב חצר הבית לקדמותו. זאת, בתוך 60 יום מהיום.

44. למעלה מן הצורך, אציע לצדדים לפעול במשותף לקביעת דרכי שימוש מוסכמות בחצר הבית המשותף, וככל שנכונים הם לאפשר חלוקת שימוש ייחודית בשטח חצר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/90/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבית, לעגן במפורש ובכתב טיב ההסכמה, לרבות משך קיום רשות השימוש והתנאים לסיומה.

45. אשר להוצאות המשפט, לאחר ששקלתי טענות הצדדים ונתתי הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בהלכה הפסוקה, הנני לחייב הנתבעים, ביחד ולחוד, בהוצאות משפט, הכוללות שכר טרחת עורך דין, בסך של 5,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 יום אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, כ"ו ניסן תש"פ, 20 אפריל 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי

המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה